

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5554/2539

พนักงานอัยการจังหวัดพิษณุโลก
นาย แก่น ศรีรันตร์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 91

ป.วิ.อ. มาตรา 185

จำเลยมีเฮโรอินไว้ในครอบครองเป็นความผิดกระทงหนึ่งและเมื่อเสพก็เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งส่วนกัญชานั้นเมื่อจำเลยมีไว้ในครอบครองก็เป็นความผิดกระทงหนึ่งและเมื่อเสพก็เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่งหาใช่เป็นการกระทำความผิดเพียงกรรมเดียวไม่ คดีต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่เมื่อคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษาให้เป็นคุณแก่จำเลยได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 26, 57, 67, 76, 91, 92, 102 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 และสั่งริบบ่อนไม้ไผ่สำหรับสูบกัญชา

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 26 วรรคหนึ่ง, 57, 67, 76, วรรคหนึ่ง, 91, 92

วรรคหนึ่ง ให้เรียงกระทงลงโทษฐานมีเฮโรอื่นจำคุก 1 ปี ฐานมีกัญชาจำคุก 6 เดือน ฐานเสพเฮโรอื่นจำคุก 1 ปี ฐานเสพเฮโรอื่นจำคุก 1 ปี ฐานเสพกัญชาจำคุก 6 เดือน รวมโทษจำคุก 2 ปี 12 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี 6 เดือน พิเคราะห์พฤติการณ์ตามรายงานการสืบเสาะและพินิจแล้ว ไม่มีเหตุควร รอกการลงโทษริบของกลาง

จำเลย อุทธรณ์ ขอให้ รอกการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าการที่จำเลยมีเฮโรอื่นไว้ในครอบครองกับ เสพเฮโรอื่น และการมีกัญชาไว้ในครอบครองกับเสพกัญชา ต่างเป็นความผิดกรรม เดียวแต่ผิดต่อกฎหมายหลายบทจึงต้องลงโทษจำเลยฐานมีกับเสพเฮโรอื่นอีกกระทง หนึ่งและฐานมีกับเสพกัญชาอีกกระทงหนึ่งเท่านั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติยาเสพติด ให้โทษพ.ศ. 2522 ได้บัญญัติห้ามมิให้มียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 คือเฮโรอื่นไว้ใน ครอบครองในมาตรา 15 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้มียาเสพติดให้โทษในประเภท 5 คือ กัญชาไว้ในครอบครองในมาตรา 26วรรคหนึ่ง และห้ามมิให้เสพยาเสพติดให้โทษใน ประเภท 1 และประเภท 5ไว้ในมาตรา 57 แสดงให้เห็นว่าบทกฎหมายดังกล่าวได้ กำหนดโทษไว้สำหรับความผิดแต่ละกรรมต่างกัน ดังนั้น เมื่อจำเลยมีเฮโรอื่นไว้ใน ครอบครองก็เป็นความผิดกระทงหนึ่งและเมื่อจำเลยเสพเฮโรอื่นก็เป็นความผิดอีก กระทงหนึ่ง ในส่วนที่เกี่ยวกับกัญชาเมื่อจำเลยมีไว้ในครอบครองก็เป็นความผิด กระทงหนึ่งและเมื่อจำเลยเสพกัญชาก็เป็นความผิดอีกกระทงหนึ่ง การมีเฮโรอื่นหรือ

กัญชาไว้ในครอบครองและเสพเฮโรอินหรือกัญชาหาใช่เป็นการกระทำเพียงกรรม เดียวดังที่จำเลยฎีกาไม่ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

อย่างไรก็ดี แม้คดีนี้ต้องห้ามมิให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงแต่ศาลฎีกาเห็นว่าเมื่อ คดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้วศาลฎีกาย่อมมีอำนาจที่จะพิจารณาพิพากษา ให้เป็นคุณแก่จำเลยได้ข้อเท็จจริงที่ยุติตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 ฟังได้ว่า จำเลยมีเฮโรอินและกัญชาอย่างละเล็กน้อยเพื่อเสพเท่านั้นเพราะจำเลยติดยาเสพติด ให้โทษดังกล่าว การกระทำของจำเลยแม้กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิด แต่โดยเนื้อ แท้แล้วการกระทำของจำเลยเป็นไปในลักษณะของคนป่วยที่ต้องใช้ยาเสพติดให้โทษ มาบำบัดอาการป่วยของตน ผลโดยตรงของการเสพยาเสพติดให้โทษเป็นเรื่องเฉพาะ ตัวของผู้เสพเท่านั้น การลงโทษจำคุกน่าจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเพราะไม่อาจทำให้ จำเลยเลิกการเสพยาเสพติดให้โทษได้แต่คงต้องใช้วิธีการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ให้โทษมากกว่าอันจะมีผลให้จำเลยเลิกเสพยาเสพติดให้โทษได้ซึ่งจะเป็นผลดีแก่ ตัวจำเลยสำหรับการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรรอกการลงโทษจำคุกแก่ จำเลย แต่ให้คุมความประพฤติจำเลยเพื่อให้จำเลยได้ไปบำบัดรักษาการติดยาเสพติด ให้โทษโดยการควบคุมดูแลของพนักงานคุมประพฤติ"

พิพากษาแก้เป็นว่า โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปีโดยให้จำเลยไป รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก 2 เดือนต่อ 1 ครั้งภายในกำหนดเวลา 2 ปี ห้ามมิให้จำเลยเสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกประเภทรวมทั้งการคบหา สมาคมกับบุคคลที่เสพหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษและให้พนักงานคุมประพฤติ ดำเนินการให้จำเลยไปรับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติดให้โทษในสถานพยาบาล ของรัฐหรือเอกชนตามที่พนักงานคุมประพฤติเห็นสมควร โดยให้จำเลยนำผลการ บำบัดรักษาจากสถานพยาบาลมาเสนอต่อพนักงานคุมประพฤติทุกครั้งที่ต้องมา รายงานตัว นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2

(ชุชาติ ศรีแสง-จิระ บุญพจนสุนทร-วินัย วิมลเศรษฐ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ